

УТВЕРЖДЕНА
приказом [●наименование
Оператора]
от «[●]» [●] 20[●] г. № [●]

ПОЛИТИКА

в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) разработана во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Федеральный закон № 152-ФЗ) и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению их безопасности, предпринимаемые Оператором — [●наименование Оператора] (ИНН [●], ОГРН [●], адрес: [●]) (далее — Оператор).

1.2. Политика действует в отношении всей информации, которую Оператор может получить о пользователях программного комплекса «ФОКУС» — системы определения концентрации внимания по изображению с камеры (далее — Система), а также веб-сайта и личного кабинета Оператора.

1.3. Используя Систему и (или) предоставляя свои персональные данные Оператору, пользователь выражает согласие с условиями настоящей Политики. В случае несогласия с условиями Политики пользователь обязан прекратить использование Системы.

1.4. Настоящая Политика применяется к обработке персональных данных, осуществляемой как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

2. Основные понятия

2.1. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённом или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

2.2. Оператор — лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

2.3. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2.4. Метрики внимания — числовые показатели, вычисляемые Системой по кадру изображения (признак концентрации внимания, угол направления взгляда, пороговый угол, оценка расстояния до камеры, вектор взгляда), не содержащие самого изображения.

3. Категории субъектов и состав обрабатываемых персональных данных

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов: зарегистрированных пользователей Системы и посетителей веб-сайта Оператора.

3.2. При регистрации и использовании Системы Оператор обрабатывает: адрес электронной почты; идентификатор учётной записи; ключи доступа к

программному интерфейсу (API-ключи); метрики внимания, сформированные в ходе сессий мониторинга; дату и время сессий; технические данные (IP-адрес, сведения о браузере и устройстве, идентификаторы сессии), а также файлы cookie.

3.3. Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных (о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни).

3.4. Изображения, получаемые с камеры устройства пользователя, обрабатываются Системой автоматически и непосредственно в момент их получения исключительно для вычисления метрик внимания. Изображения (кадры) не сохраняются, не записываются и не передаются третьим лицам. По завершении обработки кадра он удаляется из оперативной памяти; сохраняются только числовые метрики внимания. В связи с тем, что изображения не хранятся и не используются Оператором в целях установления личности субъекта, обработка биометрических персональных данных в значении статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ не осуществляется.

4. Цели обработки персональных данных

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные в следующих целях: регистрация и идентификация пользователя в Системе; предоставление доступа к функциональности Системы и личному кабинету; вычисление и отображение метрик внимания и статистики сессий; обеспечение технической поддержки; обеспечение информационной безопасности и предотвращение неправомерного доступа; исполнение требований законодательства Российской Федерации.

5. Правовые основания обработки персональных

данных

5.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных являются: Федеральный закон № 152-ФЗ; согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; договор, стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных; иные нормативные правовые акты в области защиты персональных данных.

6. Принципы и условия обработки персональных данных

6.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе, ограничивается достижением конкретных, заранее определённых и законных целей.

6.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объём обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки и не являются избыточными по отношению к ним.

6.3. Оператор не объединяет базы данных, содержащие персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

6.4. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7. Порядок и условия обработки персональных данных

7.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

7.2. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки, если срок хранения не установлен законодательством Российской Федерации или договором.

7.3. Базы данных, содержащие персональные данные граждан Российской Федерации, размещаются на серверах, расположенных на территории Российской Федерации.

7.4. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого договора. Лицо, осуществляющее обработку по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ.

7.5. Трансграничная передача персональных данных Оператором не осуществляется.

8. Сроки обработки и хранения персональных данных

8.1. Персональные данные обрабатываются до достижения целей обработки либо до отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку, а также в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Метрики внимания и сведения о сессиях хранятся в течение срока использования учётной записи пользователя и удаляются при удалении учётной записи, если иной срок не установлен законодательством.

9. Использование файлов cookie

9.1. В целях обеспечения работы веб-сайта и личного кабинета (в том числе для поддержания пользовательской

сессии и авторизации) Оператор использует файлы cookie. Пользователь вправе ограничить использование файлов cookie средствами своего браузера; при этом отдельные функции Системы могут стать недоступными.

10. Меры по обеспечению безопасности персональных данных

10.1. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

10.2. К таким мерам относятся, в частности: разграничение прав доступа к информационным системам; аутентификация пользователей; хранение паролей и ключей доступа в защищённом виде; шифрование каналов передачи данных; минимизация состава обрабатываемых данных (в том числе отказ от хранения изображений с камеры); резервное копирование; ведение журналов доступа.

11. Права субъекта персональных данных

11.1. Субъект персональных данных имеет право: получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных; требовать уточнения, блокирования или уничтожения персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; отозвать согласие на обработку персональных данных; обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

12. Порядок обращения и реализации прав

субъекта

12.1. Запросы, обращения и требования субъекта персональных данных, а также отзыв согласия на обработку персональных данных направляются Оператору по адресу электронной почты: [●e-mail Оператора] либо по почтовому адресу, указанному в разделе 1 настоящей Политики.

12.2. Оператор рассматривает обращение и предоставляет ответ в сроки, установленные Федеральным законом № 152-ФЗ.

13. Заключительные положения

13.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику. Актуальная редакция Политики размещается на веб-сайте Оператора и вступает в силу с момента её размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

13.2. По всем вопросам, связанным с обработкой персональных данных и не урегулированным настоящей Политикой, следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Редакция от «[●]» [●] 20[●] г.